

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 건설기술인 교육훈련 미시행
관 계 부 서 ○○처 :::::실
조 치 부 서 ○○처 :::::실
구 분 인사관리
내 용

1. 업무 개요

○○처 :::::실은 우리 회사의 신규 건설사업 추진과 관련하여 건설 분야 핵심역량을 갖춘 우수 건설기술인 양성을 위한 교육훈련에 관한 계획수립, 시행 등의 업무를 총괄하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제20조(건설기술인의 육성) 제2항 및 「건설기술진흥법 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제42조(건설기술인의 교육·훈련) 제2항에 따르면 발주청¹⁴⁾인 ○○처, 건설본부 및 발전본부 건설관리실 등의 소속 직원은 건설기술인¹⁵⁾으로서 지정된 건설기술인 교육을 받아야 한다.

그리고 건설기술인이 받아야 할 교육·훈련의 종류 등 관련 기준은 시행령 (별표 3)에 따라 구체적인 내용은 [표 24]와 같다.

14) 발주청 : 건설공사 또는 건설엔지니어링을 발주(發注)하는 공기업 등

15) 건설기술인 : 「국가기술자격법」 등 관계 법률에 따른 건설공사 또는 건설엔지니어링에 관한 자격, 학력 또는 경력을 가진 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람

[표 24] 건설기술인 의무교육 대상 및 이수시기

순번	교육명	대 상	시간	이수시기
1	기본	모든 건설기술인	35	건설조직 발령 후
2	최초	건설기술업무 최초 수행 건설기술인	35	건설공사 등 수행 전
3	계속	한국건설기술인협회에 경력 신고한 건설기술인(품질관리기술인)	35	품질관리업무를 수행한 기간이 매 3년을 경과하기 전

※ 자료 : 관계법령 내용 재구성

따라서 건설기술인에 해당하는 직원은 의무교육을 이수하여 건설기술인으로서 갖추어야 하는 직업윤리, 소양, 안전과 건설기술 관련 법령 또는 제도 등에 대한 이해를 도모해야 하고, 이를 총괄하는 ○○처 ∴∴∴∴실은 미이수자가 발생하지 않도록 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간인 2021년 5월부터 2024년 4월 동안 ○○처 등 건설조직의 건설기술인 총 177명의 교육이수 실적을 점검한 결과, 기본교육의 경우 11명, 최초교육의 경우 13명이 건설기술인 의무교육을 받지 않은 것을 확인하였다.

[표 25] 건설기술인 교육 미이수 내역

교육명	기본교육	최초교육	계속교육
인원수(명)	11	13	(대상자 없음)
이수율(%)	93.8	92.7	-

※ 자료 : 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 건설기술인의 의무교육 이수율 관리가 소홀하였고, 법 제20조 제2항을 위반한 경우에 해당하여 [표 26]과 같이 관계기관으로부터 과태료가 부과될 위험이 있다.

[표 26] 건설기술인 교육 미이수에 따른 과태료 부과 기준

위반행위	근거 법조문 (건설기술진흥법)	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
건설기술인이 법 제20조 제2항 전단에 따른 교육·훈련을 정당한 사유 없이 받지 않은 경우	법 제91조 제3항 제1호	50만원	50만원	50만원

※ 자료 : 관계법령 내용 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

○○처 :::::실 교육 담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 말했다. 다만, 관련 법 개정 이후 즉시 전 사업소에 건설교육 이수 요청 알림공문(문서번호: 건설(전)-86360(2021.11.22.))을 발송하였으나, 건설사업소 신설 및 조직변경, 건설업무 직원의 인사발령(이동, 명예퇴직, 의원면직 등)에 따른 전출입이 빈번하여 교육을 적기에 시행하는 것과 이력 관리에 어려움이 있었다고 하였다.

그리고 향후 “건설관리시스템”에 “건설인력 교육이력관리” 기능을 신설하여 철저한 교육 관리를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○처장은 ① 건설기술인 교육이력 관리를 전산화하는 등을 통해 건설기술인이 의무교육을 반드시 받을 수 있도록 조치하시고(시정) ② 향후 미이수자가 발생하지 않도록 관련부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다.(기관주의)